



RESOLUCIÓN RECTORAL 51432

27 de junio de 2024

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

EL VICERRECTOR GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA EN FUNCIONES DE RECTOR, en uso de sus facultades estatutarias y reglamentarias, en especial las otorgadas por los artículos 46 y 47, por el literal h del artículo 42 del Acuerdo Superior 01 de 1994 - Estatuto General y el artículo 15 de la Resolución Rectoral 43568 del 16 de noviembre de 2017 y

CONSIDERANDO QUE

1. Mediante la Resolución Rectoral 51131 del 22 de marzo de 2024, se declaró el incumplimiento por parte de la señora PAULA ANDREA PÉREZ ESPITIA, identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 43.619.863, del compromiso adquirido como beneficiaria de la exención de derechos de matrícula en el programa de Doctorado en Ingeniería de Materiales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, por no haber culminado dichos estudios, ni haber obtenido el título respectivo, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006 y la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007, que le eran aplicables en ese momento.
2. En consecuencia, se ordenó a la señora PAULA ANDREA PÉREZ ESPITIA, efectuar la devolución a favor de la Universidad de Antioquia, del ochenta por ciento (80%) del valor de los derechos de matrícula de los semestres académicos 2013-2, 2014-1, 2014-2, 2015-1 y 2015-2, en el programa de Doctorado en Ingeniería de Materiales de la Universidad de Antioquia, debidamente indexado, el cual asciende a la suma de treinta y un millones trescientos ochenta y dos mil ochocientos nueve pesos (\$31.382.809).
3. El 04 de abril de 2024, se envió la citación para la notificación personal o electrónica de la Resolución Rectoral 51131 del 22 de marzo de 2024 a través de los correos electrónicos paulap.udea@gmail.com y pandrea.perez@udea.edu.co a la señora PAULA ANDREA PÉREZ ESPITIA y el 10 de abril de 2024 le fue notificada de manera personal la Resolución Rectoral 51131 del 22 de marzo de 2024.
4. El 23 de abril de 2024, dentro del término legal, la señora PAULA ANDREA PÉREZ ESPITIA mediante comunicación electrónica enviada al correo actosadministrativos@udea.edu.co interpuso el recurso de reposición en contra de la

Universidad de Antioquia | NIT 890980040-8

Recepción de correspondencia: Calle 70 No. 52 - 21 | Apartado Aéreo 1226 | Dirección: Calle 67 No. 53 - 108

Conmutador: [57+4] 219 8332 | Línea gratuita de atención al ciudadano: 018000 416384

Dirección web: www.udea.edu.co | Correo electrónico: atencionciudadano@udea.edu.co

Antioquia - Colombia

Resolución Rectoral 51131 del 22 de marzo de 2024 y expuso como argumentos que:

4.1 Al dar respuesta a uno de los requerimientos indicó que no debía tramitar un reingreso y que las correcciones de su tesis se encontraban en proceso. Y para dicha época su estado de salud ya estaba muy afectado y se volvió crítico con los diferentes diagnósticos que le presentó su EPS.

4.2 Desde el 4 de octubre 2022 al 28 de junio 2023 tiene diagnósticos de Hemorroides de cuarto grado, infección de vías urinarias, sitio no especificado, tumefacción, masa o prominencia intraabdominal y pélvica, otros quistes ováricos y los no especificados, Tumor de comportamiento incierto o desconocido del ovario, endometriosis, no especificada, anemia de tipo no especificado.

4.3 No solo anexa la historia clínica que soporta todas sus dificultades de salud, sino los exámenes médicos con el fin de “aclarar que más allá del padecimiento propio de la enfermedad diagnosticada, el tiempo y disposición de la realización de estos en el estado anémico en el que me encontraba” los que a su vez suponen “el uso de laxantes y el ayuno prolongado, o la sedación para la extracción de biopsias”.

4.4 Su estado de salud mejoró considerablemente, desea y tiene toda la disposición para terminar su programa, por lo que se comunicó el 10 de abril de 2024 con la unidad de posgrados de la Facultad de Ingeniería y con sus asesores. En ambas reuniones quedaron pendientes, entre los cuales se encuentra que el texto completamente corregido se entregaría el 2 de mayo y se programaría una reunión para una presentación en el congreso de ingeniería de materiales que se desarrollará este año en la Universidad Medellín y solo hasta el 15 de mayo había plazo para la entrega del resumen.

5. Para resolver el recurso de reposición interpuesto por la señora PAULA ANDREA PÉREZ ESPITIA, con los argumentos allí expuestos, se debe tener presente, entre otros, lo consagrado en el Acuerdo Superior 326 de 2006, los conceptos de fuerza mayor y caso fortuito, además de las condiciones académicas del programa de Doctorado en Ingeniería de Materiales de la Universidad de Antioquia.

5.1 La señora PAULA ANDREA PÉREZ ESPITIA, ingresó en el semestre 2013-2 al programa de Doctorado en Ingeniería de Materiales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia y le fue otorgada la exención en los derechos de matrícula por

Universidad de Antioquia | NIT 890980040-8

Recepción de correspondencia: Calle 70 No. 52 - 21 | Apartado Aéreo 1226 | Dirección: Calle 67 No. 53 - 108

Conmutador: [57+4] 219 8332 | Línea gratuita de atención al ciudadano: 018000 416384

Dirección web: www.udea.edu.co | Correo electrónico: atencionciudadano@udea.edu.co

Antioquia - Colombia

su calidad de estudiante instructora, en un porcentaje del 100% para los semestres 2013-2, 2014-1, 2014-2, 2015-1 y 2015-2. Si bien la señora PAULA ANDREA PÉREZ ESPITIA matriculó y culminó satisfactoriamente los semestres 2013-2, 2014-1, 2014-2, 2015-1, 2015-2, 2016-1, 2016-2, 2017-1, 2017-2, 2018-1, 2018-2, y 2019-1, no culminó sus estudios y, por ende, no obtuvo el título respectivo, incumpliendo así con las obligaciones adquiridas como beneficiaria de las exenciones otorgadas.

5.2 De lo manifestado en el escrito, se deduce que los fundamentos que motivan el recurso de la señora PAULA ANDREA PÉREZ ESPITIA es su *situación médica desde el año 2022* y la posibilidad de cumplir actualmente con las correcciones que le fueron solicitadas por los evaluadores de la tesis y demás requisitos de grado en el Doctorado.

5.3 En la resolución mediante la cual se declaró el incumplimiento se indicó frente a la situación médica que expuso en su momento que “(...) las cargas emocionales, la salud de su hermano y el tratamiento psicológico que inició, se afirma su inicio en el año 2021, dos años después de las evaluaciones de su escrito de tesis, por lo que no se evidencia de ello una relación directa con su incumplimiento sobre las correcciones esperadas y los restantes requisitos para obtener el título de Doctorado, además de que no se allega la documentación que lo soporte”

5.4 Al revisar nuevamente la documentación sobre la situación médica de la recurrente, no se encuentra una situación imprevisible o irresistible acreditada que le impidiera la entrega de las correcciones a la tesis. Las situaciones médicas referidas en su historia clínica inician a finales del año 2022 (consulta no programada con diagnóstico de hemorroides de cuarto grado) momento en el que ya debía haberse realizado todas las correcciones en la tesis, por lo que esta documentación no evidencia una situación que le haya impedido cumplir con sus obligaciones académicas en el programa académico cuyo último semestre matriculado fue el 2019-1).

5.5 Para el semestre académico 2018-2 ya habían transcurrido los semestres de duración del programa del Doctorado y se vencieron los periodos en los que pudo haber hecho uso de las posibles prórrogas, a fin de culminar sus estudios y de obtener el título respectivo, según lo dispuesto en el Acuerdo Superior 122 de 1997, Reglamento Estudiantil de Posgrado que le era aplicable en ese momento.

5.6 La determinación de si los hechos alegados por la recurrente constituyen una fuerza mayor o un caso fortuito, supone como necesario realizar una diferenciación de estos conceptos, destacando dos posturas que son mayoritarias en cada una de las especialidades civil y administrativa.

Mientras en la jurisprudencia civil, específicamente en la teoría unitaria de la causa extraña, la fuerza mayor es sinónima del caso fortuito, de acuerdo con la definición del artículo 1o de la Ley 95 de 1890 que subrogó el artículo 64 del Código Civil en el cual se señala que “(s)e llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir (...)”; en la jurisdicción contencioso administrativa se han diferenciado estos conceptos, al considerar “la fuerza mayor es causa extraña y externa al hecho demandado; se trata de un hecho conocido, irresistible imprevisible, que es ajeno y exterior a la actividad o al servicio que causó el daño. El caso fortuito, por el contrario, proviene de la estructura de la actividad de aquél, y puede ser desconocido permanecer oculto, y en la forma que ha sido definido, no constituye una verdadera causa extraña, con virtualidad para suprimir la imputabilidad del daño” (Corte Constitucional. Sentencia SU 449/16).

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que solo una situación de fuerza mayor pudiera eximir de responsabilidad a la recurrente; deben reconocerse como elementos constitutivos de la fuerza mayor, la imprevisibilidad, la irresistibilidad, la inimputabilidad o exterioridad del hecho, reiterados en la jurisprudencia citada.

Al respecto, la doctrina y la jurisprudencia han desarrollado estos elementos en los siguientes términos:

Para efectos de la distinción, y de acuerdo con la doctrina [57] se entiende que la fuerza mayor debe ser:

- 1) Exterior: esto es que “está dotado de una fuerza destructora abstracta, cuya realización no es determinada, ni aun indirectamente por la actividad del ofensor”.
- 2) Irresistible: esto es que ocurrido el hecho el ofensor se encuentra en tal situación que no puede actuar sino del modo que lo ha hecho”
- 3) imprevisible: cuando el suceso escapa a las previsiones normales, esto es, que ante la conducta prudente adoptada por quien lo alega, era imposible pronosticarlo o predecirlo (Corte Constitucional. Sentencia SU 449/16)

En otras palabras, la señora PAULA ANDREA PÉREZ ESPITIA tendría que haber probado que la situación de incumplimiento, no es una consecuencia de sus acciones o su actividad

(inimputable o externa), que no podía haber actuado sino del modo en que lo ha hecho (irresistible) y que tal evento escapa de las previsiones normales donde una persona prudente habría podido pronosticarlo o predecirlo (imprevisible); y por tanto al no hacerlo, deja claro que no estamos ante un evento de fuerza mayor que le exima de la responsabilidad que actualmente tiene por el incumplimiento de los compromisos con los cuales se le otorgaron las referidas exenciones en los derechos de matrícula en el programa de Doctorado en Ingeniería de Materiales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia; esto se confirma cuando de la lectura de la Historia Clínica se menciona que ha venido padeciendo estas enfermedades desde el año 2022.

5.7 Frente a que no le corresponde realizar el trámite de reingreso al programa, por la versión de su plan de estudios y la normativa que le aplica, ya se le había referido a la recurrente en la resolución que declaró su incumplimiento, que “(...) tampoco se acredita la entrega de las correcciones que se esperaban de usted desde hace cuatro años aproximadamente, aunado a que no se han cumplido los restantes requisitos para obtener el título.”

5.8 No obstante a todo lo anterior, el 4 de junio de 2024, se le consultó a la Facultad de Ingeniería “sí efectivamente Paula Andrea Pérez Espitia, hizo entrega del texto de las tesis con correcciones el 2 de mayo y el resumen para presentar el trabajo en el congreso el 15 de mayo” como se afirmó por la recurrente en el escrito, y se indicó por la auxiliar administrativa de la Facultad de Ingeniería, Eliana Yaneira Prisco Henao, el 5 de junio de 2024, que la recurrente, contrario a lo indicado en su escrito “(...) a la fecha no ha realizado entrega de la tesis modificada. Por otra parte, desconocemos si ya fue presentado el resumen para el congreso de ingeniería de materiales ya que no es competencia de esta unidad la recepción del mencionado documento.”

6. La señora PAULA ANDREA PÉREZ ESPITIA no cumplió con la obligación contenida en el artículo 6 del Acuerdo Superior 326 de 2006, de culminar los estudios de posgrados, y de obtener el título respectivo, pues no terminó el programa de Doctorado en Ingeniería de Materiales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, ni acreditó una situación de fuerza mayor que le eximiera de tal obligación, acorde con lo relacionado anteriormente; por lo tanto, se confirmará en su totalidad la decisión tomada en la Resolución Rectoral 51131 del 22 de marzo de 2024.

7. Se reitera, en todo caso, que la señora PAULA ANDREA PÉREZ ESPITIA, puede proponer ante el Comité Técnico de Sostenibilidad de la Información Financiera de la Universidad de Antioquia, un plan de pagos por la suma aquí indicada, y que se ajuste a su capacidad de generación de ingresos y a la política en materia, así definida por la Universidad.

En consideración a lo anterior,

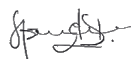
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución Rectoral 51131 del 22 de marzo de 2024, mediante la cual se declaró el incumplimiento por parte de la señora PAULA ANDREA PÉREZ ESPITIA, identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 43.619.863, del compromiso adquirido como beneficiaria de la exención de derechos de matrícula en el programa de Doctorado en Ingeniería de Materiales de la Universidad de Antioquia, por no haber culminado dichos estudios, ni haber obtenido el título respectivo, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006 y la Resolución Rectoral 51131 del 22 de marzo de 2024.

ARTÍCULO SEGUNDO. Notificar la presente Resolución a la señora PAULA ANDREA PÉREZ ESPITIA identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 43.619.863 en calidad de deudora, informándole que contra ella no procede recurso alguno de conformidad con el artículo 66 del Estatuto General Universitario, Acuerdo Superior 01 de 1994.



ELMER DE JESÚS GAVIRIA RIVERA
Vicerrector General en funciones de Rector



JOSÉ IGNACIO CALDERÓN DÍAZ
Asistente de la Secretaría General en
funciones de Secretario General

RR 51432

Informe de auditoría final

2024-06-27

Fecha de creación:	2024-06-27 (hora estándar de Colombia)
Por:	Secretaria General (actosadministrativos@udea.edu.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAAnN4yK8nVce5LZML0C3ssRdKLik1r32Qb

Historial de “RR 51432”

-  Secretaria General (actosadministrativos@udea.edu.co) ha creado el documento.
2024-06-27 - 10:56:04 CDT- Dirección IP: 200.24.16.164.
-  Esperando la firma de JOSE IGNACIO CALDERON DIAZ (ignacio.calderon@udea.edu.co).
2024-06-27 - 10:56:31 CDT
-  JOSE IGNACIO CALDERON DIAZ (ignacio.calderon@udea.edu.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-06-27 - 11:13:37 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 200.24.16.166.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a elmer.gaviria@udea.edu.co para su firma.
2024-06-27 - 11:13:39 CDT
-  elmer.gaviria@udea.edu.co ha visualizado el correo electrónico.
2024-06-27 - 11:30:53 CDT- Dirección IP: 74.125.210.166.
-  El firmante elmer.gaviria@udea.edu.co firmó con el nombre de Elmer Gaviria Rivera
2024-06-27 - 11:49:01 CDT- Dirección IP: 190.250.157.158.
-  Elmer Gaviria Rivera (elmer.gaviria@udea.edu.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-06-27 - 11:49:03 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 190.250.157.158.
-  Documento completado.
2024-06-27 - 11:49:03 CDT